

Polyglass Netherlands BV
Roofing & Insulation Technology

Molenvliet 13
3961 MT Wijk bij Duurstede - Netherlands

Tel. +31 343 595010
Email: administratie@polyglass.nl - www.polyglass.nl



ORIGINEEL

Handelsonderneming Duister

Tesselschadestraat 2
5216 JW 's-Hertogenbosch
Nederland

ONZE BESTELLINGEN:		26SO000603 - 04/03/2026;						
UW REFERENTIE		20260347;						
PAKBON		26DN000596 - 04/03/2026;						
BTW NUMMER	KLANTCODE	MAGAZIJN	VERKOOP VERTEGENWOORDIGER	RAYON	VOORWAARDEN CODE	Factuur		PAGINA
	04816069	DU	23	Z23	030N010000	Datum 05/03/2026	Nummer 26FC000498	1/2
BETALINGSVOORWAARDEN				BANK				
Bank Transfer - 04/04/2026				30 days				
KLANTVERWIJZING					INCOTERMS			
's-Hertogenbosch 05-03 L.dag Zelflosser					DDP - PUR-Delivery Duty Paid			

Aantal	Beschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag	BTW
Klantrekening: 04816069 Handelsonderneming Duister						
Afleveradres:						
Handelsonderneming Duister						
Tesselschadestraat 2						
5216 JW 's-Hertogenbosch						
Nederland						
14,00	REC-640310000000118	m2	20,16	11,18000	225,39	21%
Eurothane Silver A 1200x1200x30 - 40 mm						
20,00	REC-640310000000123	m2	28,80	12,17000	350,50	21%
Eurothane Silver A 1200x1200x40 - 50 mm						
24,00	REC-640310000000119	m2	34,56	14,12000	487,99	21%
Eurothane Silver A 1200x1200x50 - 60 mm						
Vervaldatum: 04/04/2026						

TOTAAL STUKS	UITGAVEN	TRANSPORT	BELASTINGWAARDE	% BTW	BTW WAARDE	TOTALE BTW
58,00			1.063,88	21%	223,41	223,41
TOTAAL HANDELSWAAR	KORTING					
	%	Bedrag				
1.063,88						TOTALE FACTUUR
						EUR 1.287,29

Polyglass Netherlands B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 94258392. Op alle overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals bijgesloten.

Bank: HSBC Bank Plc
IBAN: NL60 HSBC 1057 8110 01
BIC/SWIFT: HSBCLN2A

BTW nr.: NL.8666.96.179.B.01
KvK: 94258392

ALGEMENE VOORWAARDEN

Polyglass Netherlands B.V.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Polyglass Netherlands B.V. gevestigd in Wijk bij Duurstede wordt hierna genoemd "Polyglass".
2. Verklaaringen en gedragingen van een der partijen dienen primair te worden uitgeleed in overeenstemming met haar bedoeling wanneer de andere partij die bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn, en overigens overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke hoedanigheid in dezelfde omstandigheden als Polyglass daaraan zou hebben toegekend.
3. Partijen zijn gebonden door alle gewoonte waarmee zij uitdrukkelijk hebben ingestemd en door alle handelingen die tussen hem met instemming van Polyglass gebruikelijk zijn geworden. Partijen zijn voorts gebonden aan gewoonten binnen de eigen handelsbranche van Polyglass, tenzij op bepaalde punten anders is overeengekomen en/of in deze voorwaarden daarvan is afgeweken.
4. Overeenkomsten behoeven niet door middel van een schrift te worden gesloten of bewezen. Is de overeenkomst door Polyglass schriftelijk vastgelegd/bevestigd b.v. door middel van een orderbevestiging, dan geldt dit geschrift als verplicht volledig bewijs tussen partijen behoudens tegenbewijs door Polyglass, zelfs indien een orderbevestiging na uitlevering door de wederpartij van Polyglass wordt ontvangen. Polyglass kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar vertegenwoordigers tegen deze afspraken door Polyglass schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5. Door Polyglass gedane mondelinge of schriftelijke voorstellen (al dan niet in de vorm van een schriftelijke als zodanig aangekondigde offerte) vormen alleen dan een geldig aanbod indien daarbij uitdrukkelijk is vermeld dat sprake is van een aanbod. Gedane aanbiedingen kunnen door Polyglass worden ingetrokken totdat een eventuele aanvaarding Polyglass heeft bereikt. Deze inbrengingsbevoegdheid bestaat altijd, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Polyglass bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod zijdens Polyglass, dan kan Polyglass dat aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 3 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling zijdens Polyglass nodig is. Een door Polyglass gedaan mondeling of schriftelijk gedaan aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit uitsluiting zijdens Polyglass anders blijkt.
6. a. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de aanvaarding zijdens de wederpartij Polyglass tijdig bereikt.
b. Indien echter op grond van het aanbod, de tussen partijen gebruikelijke handwijzen of de gewoonte, de wederpartij van Polyglass van haar instemming kan doen blijken door het verrichten van een handeling zoals b.v. het in ontvangst nemen der zaken en/of het betalen van de prijs, zonder nadere kennisgeving aan Polyglass, is de overeenkomst tot stand gekomen op het moment waarop die handeling is verricht, met binnin de hiervoor gebruikelijke termijn van 3 weken. Dit artikel is uitdrukkelijk niet van toepassing op door Polyglass verrichte handelingen als hiervoor bedoeld.
7. a. Een antwoord op een aanbod dat tot aanvaarding schiet, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de wederpartij, maar wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevat, geldt als verwerping van het aanbod en vormt een tegenaanbod.
b. Aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, betaling, kwaliteit, de uitmontering en hoeveelheid van de zaken, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid van één der beide partijen jegens de andere, de beschrijving van geschillen dan wel afwijkende algemene (inkoop)voorwaarden aan de zijde van de wederpartij van Polyglass worden geacht de voorwaarden van het aanbod wezenlijk te wijzigen en aan te tasten.
c. Bevat een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de wederpartij aanvullingen of afwijkingen van het aanbod, dan wordt niet van het aanbod uitgegaan, tenzij de wederpartij aanstelt, dan geldt dit niettemin als aanvaarding, tenzij Polyglass daartegenonder onmiddellijk uitsluitend mondeling of schriftelijk bezwaar maakt.
8. Doet Polyglass dit niet dan wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de voorwaarden van het aanbod zoals gewijzigd bij de aanvaarding.

VERPLICHTINGEN VAN POLYGLASS

DE AFLEVERING VAN DE ZAKEN

8. a. Indien Polyglass niet de wederpartij niet anders is overeengekomen wordt de overeenkomst de verplichting tot levering 'af fabriek' inhoudende de vestigingsplaats van Polyglass aan Molenvliet 13 te Wijk bij Duurstede.
b. Ingeval levering franco werk is de overeenkomst tevens het vervoer der te leveren zaken, ongeacht of bestaat de verplichting van Polyglass tot aflevering uit het afgeven van de zaken aan de eerste vervoerder, onverminderd het bepaalde in artikel 33.
c. In dat geval moet Polyglass die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks in de omstandigheden naar het redelijk oordeel van Polyglass, met passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer gebruikelijke voorwaarden.
d. Polyglass is niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden die Polyglass met de vervoerder is overeengekomen.
e. Bij levering franco werk zal voor elke vracht een losuur worden toegestaan gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werkdagen. Meerdere losuren kunnen aan de afnemer in rekening worden gebracht.
f. Bij levering franco werk zal de afnemer er voor in te staan dat de vervoermiddelen de losplaats ongehinderd over verharde wegen of groot-scheeps vaarwater kunnen bereiken, e.e.a. ter beoordeling van Polyglass.
g. Polyglass is niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot het vervoer van de zaken, doch is wel gehouden om de wederpartij op diens verzoek alle beschikbare informatie te verstrekken die nodig is om hem in staat te stellen een zodanige verzekering af te sluiten.

LEVETIJD

9. Polyglass moet de zaken afleveren:
a. indien er een datum is bepaald of bepaald kan worden op grond van de overeenkomst of op die datum;
b. indien er een termijn is bepaald in, of bepaald kan worden op grond van de overeenkomst, op enig tijdstip binnen die termijn, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de wederpartij een datum moet kiezen;
c. in alle andere gevallen binnen een voor Polyglass haalbare termijn 'zo spoedig mogelijk' na het sluiten van de overeenkomst.
10. Bij de bepaling van de datum in het voorgaande artikel wordt gerekend vanaf de datum van de schriftelijke orderbevestiging zijdens Polyglass tot de dag van levering af fabriek dan wel dag van aanbidding aan de eerste vervoerder als hiervoor sub artikel 8a en 8b bedoeld, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Polyglass. Ingeval de wederpartij van Polyglass na de in dit artikel bedoelde orderbevestiging wijzigingen opgeeft in de specificaties van de te leveren producten dan is de levering van die producten niet van toepassing op de aflevering van de wederpartij.
11. Als overmacht aan de zijde van Polyglass is de zin van het voorgaande artikel 10 geldt onder meer iedere omstandigheid die niet enkel van de eigen wil van Polyglass afhankelijk is ongeacht of de desbetreffende omstandigheid zich voordoet in de eigen sfeer van Polyglass dan wel in die van haar directe of indirecte toeleveranciers.
12. Indien Polyglass zich niet houdt aan de overeenkomsten levettijd geeft zulks de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, behoudens indien de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door Polyglass een fatale leverijldt werd geformuleerd. In dat geval geldt de regeling van het hierna opgenomen artikel 25.
13. Indien slechts een deel van de goederen niet binnen de overeengekomen levettijd kan worden uitgeleverd door Polyglass dan is Polyglass gerechtigd het andere deel wel tijdig uit te leveren en voorts is Polyglass gerechtigd om een eventueel tekort in de afgeleverde hoeveelheid aan te vullen, ook nadat de overeenkomsten levettijd moet zijn verstrekken.

HET BEANTWOORDEN VAN DE ZAKEN AAN DE OVEREENKOMST EN RECHTEN VAN DERDEN

14. Polyglass verbindt zich zaken af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de eventuele verpakking voldoen aan de overeengekomen eisen.
15. Voor wat betreft de kwaliteit staat Polyglass ervoor in dat de tot haar leveringsprogramma behorende materialen voldoen aan de eisen conform normen, welke aan al dan niet gecertificeerde producten, van welke oorsprong dan ook, gesteld worden moeten door de afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte gegevens. Eventuele fouten in tekeningen productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege de afnemer verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de afnemer.
16. Alle door Polyglass vermeldde en afgegeven prijzen zijn per stuk, per strekkende meter, per vierkante meter, per kubieke meter dan wel per zak of eenheid, doch overigens exclusief verpakking en exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
17. Indien door Polyglass zelf geproduceerde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, en Polyglass zich terzake niet op overmacht kan beroepen, is zij slechts gehouden tot kostenrijke herlevering, doch maximaal gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de levering van de zaken. Deze herleveringsplicht bestaat uitsluitend ten aanzien van eenzelfde hoeveelheid zaken, als afgekeurd aan Polyglass getoetst, en van dezelfde kwaliteit, uitvoering en in dezelfde verpakking als werd overeengekomen, e.e.a. onverminderd het hieronder bepaalde in de artikelen 18 tot en met 21, zij het dat het Polyglass vrij staat in plaats van kostenrijke herlevering te opteren voor het vergoeden/crediteren van de nettofactuur - waarde.
18. Overigens is Polyglass vrij voor het niet beantwoorden van de zaken aan de overeenkomst, ook niet indien de aansprakelijkheid van Polyglass wordt gebaseerd op onrechtmatige daad. Polyglass kan derhalve nimmer aansprakelijk worden tot schadevergoeding, uit welke hoofde ook, ook niet m.b.t. eventuele andere schade dan schade aan de geleverde goederen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloos- heid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Polyglass.
19. a. Polyglass tekent zich uitdrukkelijk vrij van aansprakelijkheid (uit welke hoofde ook) voor letsel- of bedrijfschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Polyglass.
b. Polyglass tekent zich uitdrukkelijk vrij van aansprakelijkheid (uit welke hoofde ook) voor letsel- of bedrijfschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Polyglass.
c. Ingeval Polyglass door derden aangesproken wordt terzake van schade is de contractuele wederpartij van Polyglass gehouden Polyglass te vrijwaren voor dergelijke schadeaanpakken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Polyglass.
20. a. De afnemer is gehouden om de zaken binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn te keuren of te doen keuren op alle visueel waarneembare hoedanigheden (aantallen, maatvoering, model, verpakking en overige uiterlijke kenmerken daaronder begrepen), doch zulks in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen door de afnemer.
b. Ingeval van afwijkingen in kleur of oppervlaktestructuur heeft de afnemer niet het recht om af te keuren.
21. De afnemer verliest het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij niet binnen 5 werkdagen nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken Polyglass hiervan schriftelijk in kennis stelt, onder opgave van de aard van de tekortkoming, en het aantal producten waarbij die tekortkoming werd geconstateerd. Indien de afnemer ten onrechte meent dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, en Polyglass, tenende dit vast te stellen, probeert dien uit te voeren, is de afnemer gehouden de daaruit voor Polyglass voortvloeiende kosten te voldoen.
22. a. In ieder geval verliest de afnemer het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien en zodra de geleverde goederen zijn verwerkt, althans zijn ingevoerd in een productieproces, behoudens in geval van verborgen gebreken, onverminderd het bepaalde ten aanzien van de maximale termijn van 5 jaar als bepaald in artikel 17. Deze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bestaat alleen voor verborgen gebreken die zich binnen 5 jaren na het sluiten der overeenkomst openbaren en die het kennelijk gevolg zijn van een fabricage- of materiaalfout waarvan Polyglass aansprakelijk is, waardoor normaal gebruik van de goederen niet meer mogelijk is, hetgeen bewezen moet worden door de afnemer.
b. De afnemer dient Polyglass binnen een termijn van 3 weken schriftelijk aansprakelijk te stellen te rekenen vanaf het tijdstip waarop het verborgen gebrek is ontdekt dan wel dit door een zorgvuldig afnemer redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

GEVOLGEN VAN NIET NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DOOR POLYGLASS

22. Indien Polyglass tekort schiet in de nakoming van enige verplichting kan de afnemer uitsluitend herlevering vragen overeenkomstig de hiervoor sub 17 opgenomen regeling. De afnemer kan in geen geval schadevergoeding eisen, ook niet bij overschrijding van de overeengekomen levettijd, en zulks ook niet in de vorm van vergoeding van de aan Polyglass te betalen prijs.
23. Indien de zaken aan de overeenkomst niet beantwoorden, kan de afnemer slechts herlevering van vervangende zaken eisen, indien de afwijking van het overeengekomene een wezenlijke tekortkoming vormt en een verzoek om vervangende zaken wordt gedaan tegelijk met de schriftelijke kennisgeving aan Polyglass dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden zoals hiervoor in artikel 20 bedoeld. Polyglass is alsdan gehouden tot herlevering binnen 4 weken na ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek indien het standaardproducten betreft, en in andere gevallen binnen een voor Polyglass haalbare termijn.
24. Polyglass mag in alle gevallen, zelfs zonder daartoe gehouden te zijn, na de voor aflevering bepaalde datum op eigen kosten een eventuele tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen herstellen, indien hij dit kan doen zonder onredelijk ongenief voor de afnemer te veroorzaken.
25. De afnemer kan de overeenkomst alleen ontbinden verklaren indien door Polyglass schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk vermeldde fatale leveringsmijns is overschreden met meer dan 8 dagen, dan wel Polyglass binnen de hiervoor bedoelde fatale termijn, vermeerdert met acht dagen, te kennen heeft gegeven dat zij binnen die tijd niet zal leveren.
26. Ingeval Polyglass de zaken heeft afgeleverd, verliest de afnemer echter het recht om de overeenkomst op grond van artikel 25 ontbonden te verklaren tenzij hij zulks prompt bij aflevering doet, en de afname weigert.
27. Indien Polyglass slechts een gedeelte van de zaken aflevert of indien slechts een gedeelte van de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt, zijn de voorwaarden artikelen 24 t/m 26 van overeenkomstige toepassing m.b.t. het gedeelte dat ontbreekt of dat niet aan de overeenkomst beantwoordt.

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

28. De afnemer is verplicht de zaken in ontvangst te nemen en de prijs te betalen.
29. Indien de afnemer kracht van de overeenkomst de vorm, de afmeting of andere kenmerken van de zaken nadat moet betalen en hij deze speci- ficatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van Polyglass aangeeft,

- kan Polyglass, onverminderd zijn eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie in overeenstemming met de behoeften van de afnemer, voor zover deze Polyglass bekend zijn. Gaat Polyglass zelf tot specificatie over, dan moet hij de bijzonderheden daarvan ter kennis van de afnemer brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een nadere specificatie. Maakt de afnemer na ontvangst van een zodanige mededeling niet binnen de gestelde termijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door Polyglass verrichte specificatie bindend.
30. De verplichting van de afnemer om de prijs te betalen geldt tevens in dat hij de stappen ondoemt en formaliteiten vervult die krachten de overeenkomst of eventuele wetten en voorschriften nodig zijn om de betaling mogelijk te maken.
31. De prijs die de afnemer gehouden is te betalen is de prijs die vermeld is in de opdrachtbevestiging zijdens Polyglass, uitgedrukt in Euro. Tenzij anders vermeld omtrent de uitgedrukte prijs niet tevens de transportkosten.
32. Bij afroeporders gelden de prijzen zoals bevestigd in de orderbevestiging zijdens Polyglass over het totaalpakket. Indien aan het einde van enige afroepordering blijkt dat niet de totale overeengekomen hoeveelheid goederen ook daadwerkelijk is afgeleverd, kan heeft Polyglass de bevoegdheid om alsnog de juiste stuif prijs in rekening te brengen zoals deze blijkt uit de opdrachtbevestiging zijdens Polyglass gerelateerd aan de uitgeleverde hoeveelheden.
33. De afnemer is gehouden de hem aangeboden facturen te betalen in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zonder enige afrek- bankprovisie, bankkosten o.i.d., en wel zodanig dat het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum door Polyglass is ontvangen, d.w.z. is bijgeschreven op de door Polyglass in de factuur genoemde bankrekening.
34. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat kan Polyglass de goederen verzenden met het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebben de documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de afnemer worden afgegeven, zelfs indien zulks niet in de opdrachtbe- vestiging omtrent betaling werd vermeld.
35. De afnemer is gehouden de prijs te betalen zonder dat Polyglass hierom behoeft te verzoeken of daartoe enige formaliteit behoeft te vervullen. Indien Polyglass over gaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invoering, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer met een minimum van 10% van het door de afnemer verschuldigde bedrag.
36. De verplichting van de afnemer tot inontvangstneming bestaat in:
a. het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht ten einde Polyglass tot aflevering in staat te stellen;
b. het tot zich nemen van de zaken.
37. De eigendom van de verkochte en geleverde producten gaat eerst op de afnemer over na betaling van de daarvoor verschuldigde prijs aan Polyglass. Het is de afnemer nimmer toegestaan zich op compensatie te beroepen. Het is de afnemer nimmer toegestaan zijn rechten uit een overeenkomst met Polyglass te cederen of te verpanden aan derden, tenzij Polyglass daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt. Datzelfde geldt voor contractsovername van de zijde van de afnemer. Voorts behoudt Polyglass zich het stil pandrecht op de verkochte en geleverde producten, voor en wel tot zekerheid van al hetgeen de afnemer nog aan Polyglass verschuldigd is. Afnemer verklaart bij voorbaat met dat pandrecht in te kunnen stemmen terwijl hij uitdrukkelijk verklaart dat verder geen beperkte rechten op de verkochte en geleverde producten rusten. Partijen kunnen overeen dat deze algemene voorwaarden als basis pandakte ter zake zullen gelden terwijl de afnemer van Polyglass geldt als bewijs van het ontstaan van het stil pandrecht. De afnemer verklaart de afnemer bij voorbaat haar vorderingen jegens derden in verband met de verkochte en geleverde producten. Ter zake wordt evenzover verklaard dat geen beperkte rechten op genoemde vorderingen rusten. Voor zover derhalve de voorbehoude eigendom en/of het stil pandrecht op geleverde producten verloren gaat door verwerking/zaakmoning, treedt daarvoor in de plaats de vordering die de afnemer jegens haar wederpartij ter zake verkrijgt, welke vordering bij deze alds reeds bij voorbaat aan Polyglass in pand is gegeven.

GEVOLGEN VAN HET NIET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTINGEN DOOR DE AFNEMER

38. Indien de afnemer tekort schiet in de nakoming van de krachten de overeenkomst of wettelijke bepalingen op hem rustende verplichtingen kan Polyglass:
a. de in de artikelen 40 en 41 vervatte rechten uitoefenen;
b. schadevergoeding eisen zoals bepaald in de artikelen 48 tot en met 50.
39. Indien Polyglass een recht uitoefent terzake van een tekortkoming kan een rechter of scheidsrecht de afnemer geen uitstel verlenen.
40. Polyglass kan van de afnemer eisen dat deze de prijs betaalt, overeenkomstig het in artikel 33 bepaalde, de zaken in ontvangst neemt of zijn andere verplichtingen nakomt, terwijl Polyglass van de afnemer voorts vanaf de derde dag na de factuurdatum een rente in rekening mag brengen gelijk aan de wettelijke rente plus 2 procent. Vanaf de derde dag komen, indien Polyglass de betaling dan nog niet heeft ontvangen, bovendien alle eventueel overeengekomen kortingen en/of bonussuittkeringen te vervallen.
41. Polyglass kan de overeenkomst ontbonden verklaren:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de afnemer van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt of indien de afnemer niet tijdig de prijs betaalt of de zaken niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. ingeval de afnemer faliet verklaard wordt dan wel hem surseance van betaling wordt verleend;
c. ingeval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd.

OVERGANG VAN HET RISICO

42. a. De goederen zijn vanaf het moment van de levering af fabriek/afgifte aan de eerste vervoerder voor rekening van de afnemer, en zulks ook door de enkele afgifte als hiervoor in artikel 8a bedoeld.
b. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op de afnemer ontstaat deze niet van de verplichting de prijs te betalen.

OVERIGE BEPALINGEN

43. Polyglass mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten, indien zij na het sluiten van de overeenkomst redelijke grond heeft om te vrezen dat de andere partij een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van:
a. een ernstig tekort schieten van haar vermogen om dat deel van haar verplichtingen na te komen, of van haar kredietwaardigheid; of op grond van;
b. het gedrag van de wederpartij bij de voorbereiding van de nakoming van de ingevolge de overeenkomst op haar rustende verplichtingen, dan wel bij de nakoming. Polyglass heeft alsdan in ieder geval het recht om naar haar redelijk oordeel genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen zijdens de afnemer.
44. Heeft Polyglass de zaken reeds verzonden voordat de in het voormedschreven lid omstandigheden blijken, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de afnemer worden afgegeven, zelfs al heeft de afnemer reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft de zaken te verwerven. Polyglass dient de afnemer van deze opschorting op de hoogte te stellen en moet met de nakoming voortgaan indien de afnemer voldoende zekerheid stelt.
45. Indien voor de datum van nakoming duidelijk is dat de wederpartij van Polyglass zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming kan Polyglass de overeenkomst ontbonden verklaren. Indien de tijd tot betaalmoment in de partij die van plan is de overeenkomst ontbonden te verklaren, hiervan op redelijke wijze kennisgeving doen aan de andere partij teminde deze in staat te stellen voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen.
46. a. Indien bij een overeenkomst, strekkende tot opeenvolgende afleveringen van zaken, de tekortkoming van een partij in de nakoming van haar ver- plichtingen ten aanzien van een aflevering een wezenlijke tekortkoming ten aanzien van die aflevering vormt, kan de wederpartij de overeenkomst alleen ten aanzien van die aflevering ontbonden verklaren, een en ander echter onverminderd de regeling als opgenomen in de artikelen 25 tot en met 27.
b. Indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen door de afnemer aan Polyglass gegronde reden geeft om te concluderen dat er ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan Polyglass, met binnin redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
47. Alle door Polyglass verrichte tekeningen en berekeningen blijven eigendom van Polyglass. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voortvloeiende constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplechtigheid jegens Polyglass. Artikel 48 is daarpn van toepassing.

SCHADEVERGOEDING

48. De schadevergoeding die Polyglass wegens een tekortkoming van de afnemer kan vorderen bestaat uit een bedrag gelijk aan de schade, met inbegrip van de gedeerde winst, die door Polyglass als gevolg van de tekortkoming wordt geleden, en die schade wordt steeds geacht tenminste gelijk te zijn aan de netto-factuurwaarde. Polyglass kan jegens de afnemer nimmer gehouden zijn tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Polyglass als bedoeld in artikel 18.
49. Indien de overeenkomst een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van een redelijke termijn na de ontbinding een dekkingsver- koop heeft gesloten, komt aan Polyglass het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van de dekkingsverkoop, onverminderd haar recht op vergoeding van andere schade.
50. Een partij die zich beroept op een tekortkoming moet in de gegeven omstandigheden redelijke maatregelen treffen tot beperking van de uit de tekortkoming voortvloeiende schade, met inbegrip van de gedeerde winst. Laat zij zodanige maatregelen na, dan kan de partij die in de nakoming is tekort geschoten een vermindering van de schadevergoeding verlangen ten belope van de bedrag waarmee het verlies had moeten worden beperkt.

BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

51. a. Een partij is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar verplichtingen indien zij aantoon dat de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen daarvan zou hebben vermeden.
b. Indien de tekortkoming van Polyglass te wijten zou zijn aan een tekortkoming van een derde die door haar is belast met de uitvoering van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan, kan Polyglass voor de tekortkoming niet aansprakelijk worden gesteld.
c. Indien de tekortkoming van de afnemer te wijten is aan de tekortkoming van een derde die door haar is belast met de uitvoering van de gehele overeenkomst of een gedeelte hiervan, wordt die partij slechts van haar aansprakelijkheid bevrijd, indien:
1. Zij krachtens het vorige lid 51a. hiervan wordt bevrijd;
2. De derde bevrijd zou zijn, indien het bepaalde in dat lid 51a. op hem van toepassing zou zijn.
d. De in dit artikel bedoelde bevrijding geldt voor het tijdvak gedurende hetwelk de verhindering bestaat.

GEVOLGEN VAN ONTBINDING

52. De ontbinding bevrijdt partijen van hun verplichtingen uit de overeenkomst, onverminderd een eventuele verschuldigde schadevergoeding zijdens de afnemer. De ontbinding is niet van invloed op een bepaling met betrekking tot de beschikking van geschillen of op andere bepalingen van de overeenkomst die de rechten en verplichtingen van partijen na ontbinding van de overeenkomst regelen.
53. De afnemer verliest het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren of van Polyglass te eisen dat deze vervangende zaken aflevert, indien het hem onmogelijk is de zaken goedgelees in dezelfde staat terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
b. Het vorig lid is niet van toepassing:
1. Indien de onmogelijkheid om de zaken terug te geven of deze terug te geven in goedgelees dezelfde staat als waarin de afnemer deze heeft ontvangen, niet te wijten is aan zijn handelen of nalaten;
2. Indien de zaken of een gedeelte daarvan zijn verloren gegaan of in waarde zijn verminderd als gevolg van de in de artikel 19 voorgescreven keuring;
3. Indien de afnemer de zaken of een gedeelte daarvan in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkocht of in overeenstemming met een normale wijze van gebruiken heeft verbruikt of verwerkt, alvorens hij ontdekt of had behoren te ontdekken dat deze niet beantwoorden aan de overeenkomst.
54. De afnemer moet aan Polyglass de waarde vergoeden van elk voordeel dat hij van de zaken of een gedeelte daarvan heeft genoten indien het hem onmogelijk is alle zaken of een gedeelte daarvan terug te geven of alle zaken of een gedeelte daarvan goedgelees in dezelfde staat terug te geven, en hij desondanks van Polyglass heeft geëist dat deze vervangende zaken aflevert.
55. Indien de afnemer nalatig met de in ontvangstneming van de zaken of indien hij, wanneer de prijs dient te worden betaald bij aflevering van de zaken, in gebreke blijft de prijs te betalen en Polyglass hetzij de zaken onder zich heeft, hetzij daarvoor anderszins zeggenschap kan uitoefenen, moet Polyglass alle in de omstandigheden redelijke maatregelen voor het behoud van de zaken treffen. Polyglass heeft dan echter het recht de zaak onder zich te houden totdat zij door de afnemer voor de door haar in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.
56. Indien de afnemers is de zaken af te keuren moet hij alle in de omstandigheden redelijke maatregelen voor het behoud van de zaken treffen. Indien de aan de afnemer verzonden zaken op hun plaats van bestemming te zijner beschikking zijn gesteld en hij het recht om deze te weigeren uitoefent, moet hij deze voor rekening van Polyglass onder zich nemen, met dit kan geschieden zonder betaling van de prijs en zonder onredelijk ongenief of onredelijke kosten. Indien de afnemer de zaken ingevolge dit artikel onder zich neemt heeft hij het recht de zaken onder zich te houden totdat hij door de afnemer voor de door haar in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.
57. Een partij die gehouden is maatregelen voor het behoud van de zaken te treffen kan deze voor rekening van de andere partij in bewaring geven in de opslagruimte van een derde, met de hieruit voortvloeiende kosten niet onredelijk zijn.
58. Een partij die in overeenstemming met de voorgaande artikelen gehouden is voor het behoud van de zaken te zorgen, kan deze op een geschikte wijze verkopen indien de wederpartij bij het aanvaarden of terugnemen van de zaken of bij de betaling van de prijs of de kosten van bewaring een onredelijk grote verhoging laat ontstaan, met zij de wederpartij op redelijke wijze kennis heeft gegeven van haar voornemen om te verkopen.

JURISDICTIE- EN RECHTSKEUZE-CLAUSULE

59. Voor de berekening van geschillen die ontstaan door of als uitvoelisel van overeenkomsten met Polyglass als welke worden beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, worden de geschillen onderworpen aan de rechtspraak van de Rechtbank te Arnhem en in hoger beroep door het Gerechtshof te Arnhem en in cassatie door de Hoge Raad der Nederlanden. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van het Weense Koopverdrag.